



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

លេខ...០៥១.....អ.ស.ហ.វ.បក

ប្រកាស

ស្តីពី

លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការបន្ត ការផ្អាក និងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
- បានទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្នុងសម័យប្រជុំនា ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា គ.ស.២០២៥

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ ..

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីនៃការបន្ត ការផ្អាក និងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព សុចរិតភាព និងភាពស្មោះត្រង់ ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងរវាង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ២ ..

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទូទៅ កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី២
នីតិវិធីនៃការបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៣ ..

គូភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងតាមការព្រមព្រៀង។ ការបន្ត កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ជាការបន្តសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងអានុភាពនៃការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៤ ..

ភាគីដែលមានបំណងបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ត្រូវស្នើសុំទៅភាគីម្ខាងទៀតដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ អន្តរការីធានារ៉ាប់រង ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

ប្រការ៥ ..

ការស្នើសុំបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ត្រូវធ្វើឡើងឱ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទផុតសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យា ធានារ៉ាប់រងដែលមានស្រាប់។

ជំពូកទី៣
លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៦ ..

ភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមានសិទ្ធិផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។ ការស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ជាការព្យួរមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ ហើយផុតរយៈពេលនេះ

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនឹងអនុវត្តឡើងវិញដោយរក្សាលក្ខខណ្ឌ និងអត្រាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងនៅដដែល។
ការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវមានការព្រមព្រៀងរវាង
គូភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី១
លក្ខខណ្ឌនៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ៧ ..

ការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ត្រូវមានរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ។

ប្រការ៨ ..

ការស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទូទៅឬកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច អាចធ្វើឡើងក្នុងករណី
កម្មវត្ថុនៃការធានារ៉ាប់រងត្រូវបានដកហូតជាបណ្តោះអាសន្នដោយតុលាការឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀត
ឬតាមការព្រមព្រៀងរវាងគូភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៩ ..

ការស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អាចធ្វើឡើងក្នុងករណីម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬ
អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជួបប្រទះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ឬតាមការព្រមព្រៀងរវាងគូភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ផ្នែកទី២
នីតិវិធីនៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១០ ..

ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អាចស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទៅ
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

លិខិតស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ត្រូវបញ្ជាក់និទ្ទេសអប្បបរមាដូចខាងក្រោម៖

- គោត្តនាមនិងនាម និងលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
- អាសយដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង និង/ឬសារអេឡិចត្រូនិក របស់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
- រយៈពេលនៃការស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដោយបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាចាប់ផ្តើម និងពេលវេលាបញ្ចប់នៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
- មូលហេតុនៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១១ ..

ក្នុងករណីដែលលិខិតស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារគ្រប់គ្រាន់
ឬការបំពេញលិខិតស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមិនបានត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹង
ដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអំពីចំណុចខ្វះខាត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (បី)
ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ១២ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវឆ្លើយតបទៅម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អំពីការយល់ព្រម ឬបដិសេធដោយមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតស្នើសុំផ្អាកកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ជំពូកទី៤

លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១៣ ..

ភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់។

ផ្នែកទី១

លក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ១៤ ..

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចអាចបញ្ចប់មុនកាលកំណត់បាន ក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១. ការបាត់បង់ទាំងស្រុងនូវកម្មវត្ថុដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងបណ្តាលមកពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលពុំបានគ្រោងទុកជាមុនក្នុងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
២. អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលមរណភាព ហើយសន្តតិជនដែលទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនោះស្នើសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
៣. ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ហើយកម្មសិទ្ធិកម្ចីមិនមានបំណងបន្តកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
៤. អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងលែងមានផលប្រយោជន៍ពីការធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ ការចូលនិវត្តន៍ឬការបាត់បង់ការងារ។
៥. ទំហំហានិភ័យចំពោះកម្មវត្ថុដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមានការប្រែប្រួល ដែលនាំឱ្យមានការកែសម្រួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងការមិនយល់ស្របដោយភាគីនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
៦. ករណីផ្សេងទៀតដូចមានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ខ្លឹមសារនៃចំណុចទី៥ ខាងលើនេះ មិនអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងសុខភាពឡើយ។

ប្រការ១៥ ..

រាល់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទូទៅនិងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចមុនកាលកំណត់ តាមករណីណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៤ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចបង្វិលសងវិញចំនួន ៩០ (កៅសិប) ភាគរយ នៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់ ទៅឱ្យអ្នក

ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងវិញ។ ដោយឡែក ប្រសិនបើការសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបានទូទាត់សំណងធានារ៉ាប់រងរួច ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនមានកាតព្វកិច្ចបង្វិលសងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់វិញឡើយ។

ប្រការ១៦ ..

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតអាចបញ្ចប់មុនកាលកំណត់បាន ក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១. ក្នុងរយៈពេលអនុគ្រោះនៃការបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង ដូចមានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។
២. ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមានផលប្រយោជន៍ពីការធានារ៉ាប់រង មានជាអាទិ៍ ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍។
៣. ក្រោយរយៈពេល ២ (ពីរ) ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលមានលក្ខណៈសន្សំចូលជាធរមាន។

ប្រការ១៧ ..

ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ នៃប្រការ១៦ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចបង្វែរបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងវិញ ដោយដកចេញនូវចំណាយពិនិត្យសុខភាព។

ប្រការ១៨ ..

ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី២ នៃប្រការ១៦ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមានកាតព្វកិច្ចបង្វិលប្រាក់ត្រឡប់វិញទៅឱ្យអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង ដោយយកបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់ ដកចេញនូវចំណាយពិនិត្យសុខភាព។

ប្រការ១៩ ..

ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី៣ នៃប្រការ១៦ នៃប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវផ្តល់តម្លៃបោះបង់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងជូនអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងតាមការកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។

ផ្នែកទី២

នីតិវិធីនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង

ប្រការ២០ ..

ភាគីដែលមានបំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់ ត្រូវស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅភាគីម្ខាងទៀតដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអន្តរការីធានារ៉ាប់រង ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឱ្យបានមុន ១០ (ដប់) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រការ២១ ..

ក្នុងករណីដែលលិខិតស្នើសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់ មិនបានភ្ជាប់មកជាមួយ ឯកសារគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អំពីចំណុចខ្វះខាត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (បី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតស្នើសុំ បញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២២ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវឆ្លើយតបទៅម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង អំពីការ យល់ព្រម ឬបដិសេធដោយមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានលិខិតស្នើសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់។

ប្រការ២៣ ..

ភាគីដែលមិនសុខចិត្តនឹងការបដិសេធរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើការស្នើសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ធានារ៉ាប់រងមុនកាលកំណត់អាចធ្វើបណ្តឹងជំទាស់លើការសម្រេចនេះមក **ន.ធន.ក.**។

ប្រការ២៤ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវបង្វិលប្រាក់ត្រឡប់វិញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃ ថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃព្រមព្រៀងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង។ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាចស្នើសុំពេលវេលា បន្ថែម ក្នុងករណីមានហេតុផលសមស្រប និងមានការឯកភាពពី **ន.ធន.ក.**។

ជំពូកទី៥

ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ២៥ ..

ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងប្រកាសនេះ រួមមាន ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍។

ប្រការ២៦ ..

ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលរួមមាន៖

១. ព្រមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
២. កាត់សម្គាល់ជាសាធារណៈ និងបញ្ជាឱ្យធ្វើការកែតម្រូវ។
៣. ដាក់កំហិតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង។
៤. បញ្ឈប់ការលក់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងថ្មី។
៥. បញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតសកម្មភាពអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងថ្មីឬការទិញលក់ផ្សេងៗ។
៦. បញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ប្រសិនបើយល់ឃើញថាស្ថានភាព ហិរញ្ញវត្ថុមិនមានភាពរឹងមាំ។
៧. ដាក់កំហិតលើការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន។
៨. ផ្ទេរបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលមិនទាន់ផុតកំណត់មួយផ្នែក ឬទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

៩. បញ្ឈប់មុខងាររបស់នាយកនិងអ្នកគ្រប់គ្រង។

១០. ដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត លិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ។

មុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ខាងលើនេះ **ន.ប.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យ បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺជាមុន។

ប្រការ២៧ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាដែលមិនអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងប្រការ៥ ប្រការ១១ ប្រការ ១២ ប្រការ១៥ ប្រការ១៧ ប្រការ១៨ ប្រការ១៩ ប្រការ២០ ប្រការ២១ ប្រការ២២ និងប្រការ២៤ នៃ ប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលណាមួយដូចមានចែងក្នុងប្រការ២៦ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណី ដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណានៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនោះត្រូវទទួល ពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាបន្ទាន់។

ប្រការ២៨ ..

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវពិន័យអន្តរការណ៍ម្តងហើយ តែនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស ដដែល ត្រូវទទួលការពិន័យជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍លើកមុន។ ករណីនៅមានកំហុស លើអំពើល្មើសដដែលទៀត **ន.ប.ក.** ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យណាមួយដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២៩ ..

ការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ **ន.ប.ក.**។

ប្រការ៣០ ..

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិជំពូកទី៥ នៃប្រកាសនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន ក្នុង ករណីដែលអំពើបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន។

**ជំពូកទី៦
អនុប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ៣១ ..

កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តមុនប្រកាសនេះចូលជាធរមាន ត្រូវ បន្តអានុភាពរហូតដល់ផុតសុពលភាពនៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនោះ។

**ជំពូកទី៧
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

ប្រការ៣២ ..

ន.ប.ក. អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ជាធរមានពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រង ដើម្បីសម្រួលដល់ការយល់ដឹង និងការអនុវត្តតាមប្រកាសនេះ។

ប្រការ៣៣ ..

ប្រកាសនេះត្រូវអនុវត្តក្រោយរយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ) ខែ បន្ទាប់ពីប្រកាសនេះចូលជាធរមាន។

ប្រការ៣៤ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ៣៥ ..

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្ត ប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃពុធន្ទីរ ៩ កក្កដា ខែ ៧ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា គ.ស.២០២៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍សេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.
- “ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ៣៥
- “ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ